

감사결과처분(요구)서

일련번호	16	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△국립공원사무소

(행정상 통보)

제 목 행위허가 원상회복비용 예치업무 기한 준수 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『자연공원법』 제24조(원상회복) 규정에 의거, 국립공원을 점용하여 사용하는 자에게는 공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위하여 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 함
- 환경부 『자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침』에 따르면, 공원관리청은 예치금관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역을 기재하고, 예치금관리대장에 허가 전·후의 사진과 원상복구 후 현지 사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 함
- △△△△부-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에서는 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하도록 지시함

2. 현황 및 지적내용

- 원상회복비용 예치 현황

(2020.04.25.~2023.03.감사일 현재.)

구분	행위명	위치	용도지구	허가(협의)일	예치일	지연일 수	비고
1	도로점용허가(통신전주 설치)	△△ △△시 △△면 △△리 128-3번지 외 7필지	공원자연환경지구	'21.08.11.	'21.09.02.	22	
2	도로점용허가(통신전주 설치)	△△ △△시 △△면 △△리 6-1 외 8필지	공원자연환경지구	'21.08.11.	'21.09.02.	22	
3	가설건축물(임시창고) 축조신고 협의	△△ △△시 △△면 △△리 176번지	공원자연환경지구	'21.11.06.	'21.11.17.	11	
4	가설건축물(저온저장고) 축조신고(협의)	△△ △△시 △△면 △△리 211	공원자연환경지구	'22.07.10.	'22.08.23.	44	
5	가설건축물(임시창고) 축조신고 협의	△△ △△시 △△면 △△리 134번지	공원자연환경지구	'22.09.15.	'22.10.06.	21	
6	가설건축물(농막) 축조신고 협의	△△ △△시 △△면 △△리 430번지	공원자연환경지구	'22.09.27.	'22.11.08.	42	

- △△△국립공원사무소에서는 행위허가 업무를 추진함에 있어 국립공원의 원상회복 의무이행을 보증하기 위한 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치는 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하여야 함에도, 2020년 4월 25일부터 2023년 3월 감사일 현재까지 점검한 결과‘도로점용허가(통신전주 설치)’ 등 6건에 대하여 허가일로부터 10일을 경과(11~44일)하여 원상회복비용을 징수하는 등 원상회복비용 예치 관련 업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련